

पाटन स्वास्थ्य वजिज्ञान प्रतष्ठान ऐन २०६४

English title: Patan Academy of Health Sciences Act, 2008

पाटन स्वास्थ्य वजिज्ञान प्रतष्ठान ऐन, २०६४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६४ । १० । २३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । व्यवस्थापिका—संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन न. ३७ । पाटन स्वास्थ्य वजिज्ञान प्रतष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : स्वास्थ्य वजिज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी मुलुकलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी सर्वसाधारण जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि पाटन स्वास्थ्य वजिज्ञान प्रतष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । व्यवस्थापिका—संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “पाटन स्वास्थ्य वजिज्ञान प्रतष्ठान, २०६४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “प्रतष्ठान” भन्नाले दफा ३ बमोजमि स्थापना भएको पाटन स्वास्थ्य वजिज्ञान प्रतष्ठान सम्झनु पर्छ । (ख) “सभा” भन्नाले दफा ७ बमोजमि गठन भएको सभा सम्झनु पर्छ । (ग) “प्राज्ञिक परिषद्” भन्नाले दफा ९ बमोजमि गठन भएको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ । (घ) “कार्यकारी परिषद्” भन्नाले दफा ११ बमोजमि गठन भएको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) “सेवा आयोग” भन्नाले दफा १३ बमोजमि गठन भएको सेवा आयोग सम्झनु पर्छ । (च) “शैक्षिक संस्था” भन्नाले दफा १५ बमोजमि स्थापना भएको शैक्षिक संस्था सम्झनु पर्छ । (छ) “अस्पताल” भन्नाले दफा १६ बमोजमि स्थापना भएको अस्पताल सम्झनु पर्छ । (ज) “अस्पताल व्यवस्थापन समिति” भन्नाले दफा १७ बमोजमि गठन भएको अस्पताल व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ । (झ) “कुलपति” भन्नाले दफा १८ बमोजमिको कुलपति सम्झनु पर्छ । (ञ) “सहकुलपति” भन्नाले दफा १९ बमोजमिको सहकुलपति सम्झनु पर्छ । (ट) “उपकुलपति” भन्नाले दफा २० बमोजमिको उपकुलपति सम्झनु पर्छ । (ठ) “शिक्षाध्यक्ष” भन्नाले दफा २१ बमोजमिको शिक्षाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ड) “रजिष्ट्रार” भन्नाले दफा २२ बमोजमिको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ । (ढ) “डीन” भन्नाले दफा २३ बमोजमिको डीन सम्झनु पर्छ । (ण) “नरिदेशक” भन्नाले दफा २४ बमोजमिको नरिदेशक सम्झनु पर्छ । (त) “शिक्षक” भन्नाले प्रतष्ठानमा अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न नियुक्त भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (थ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । प्रतष्ठानको स्थापना, स्वरूप तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. प्रतष्ठानको स्थापना : (१) स्वास्थ्य वजिज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने काम समेतको लागि पाटन स्वास्थ्य वजिज्ञान प्रतष्ठानको स्थापना गरिएको छ । (२) प्रतष्ठानको मुख्य कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । (३) प्रतष्ठानलाई अंग्रेजी भाषामा पाटन एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेज भनिनेछ ।

४. प्रतष्ठान स्वशासित संस्था हुने : (१) प्रतष्ठान अवच्छिन्नि उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संस्था हुनेछ । (२) प्रतष्ठानको सबै काम कारबाहीका लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्रतष्ठानले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) प्रतष्ठानले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिसि उजुर गर्न र प्रतष्ठानउपर पनि सोही नामबाट नालिसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. प्रतष्ठानको स्वरूप : प्रतष्ठानमा देहाय बमोजमिका सङ्गठनहरू रहनेछन् र तिनीहरूको सामूहिक रूप नै प्रतष्ठानको स्वरूप हुनेछ :- । (क) सभा, । (ख) प्राज्ञिक परिषद्, । (ग) कार्यकारी परिषद्, । (घ) सेवा आयोग, । (ङ) वदिया परिषद्, । (च) सङ्काय, । (छ) अनुसन्धान केन्द्र, । (ज) शैक्षिक संस्था, । (झ) अस्पताल, । (ञ) तोकिए बमोजमिका अन्य निकाय । ६. प्रतष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) प्रतष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजमि हुनेछ :- । (क) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन, अध्यापन, तालिम तथा अनुसन्धान गर्ने, । (ख) गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, । (ग) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन, अध्यापन, तालिम तथा अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वदेशी तथा वदेशी विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था तथा अस्पतालसँग समझौता गर्ने, । (घ) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, । (ङ) प्रतष्ठानद्वारा सञ्चालन गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई सुदृढ तुल्याउन र त्यस्ता कार्यक्रमको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न स्वदेशी वा वदेशी विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था वा अस्पतालसँग समन्वय कायम गर्ने, । (च) स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित स्वदेशी तथा वदेशी विश्वविद्यालय, प्रतष्ठान र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्बन्ध स्थापना, वसितार र सुदृढ गरी पारस्परिक सहयोग आदान प्रदान गर्ने, । (छ) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयमा गोष्ठी, सम्मेलन तथा सेमिनार आयोजना गर्ने, गराउने, । (ज) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न पुस्तक प्रकाशन गर्ने, गराउने, । (झ) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने, गराउने । (२) प्रतष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रतष्ठानको सङ्गठन मार्फत प्रयोग र पालना हुनेछन् । परिच्छेद-३ । सभाको गठन तथा

काम, कर्तव्य र अधिकार । ७. सभाको गठन : (१) प्रतष्ठानको सर्वोच्च निकायको रूपमा एक सभा रहनेछ । (२) सभाको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) कुलपति — अध्यक्ष । (ख) सहकुलपति — उपाध्यक्ष । (ग) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । (घ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने) — सदस्य । (ङ) उपकुलपति — सदस्य । (च) स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय तथा प्रतष्ठानका उपकुलपतिहरूमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनीत दुईजना — सदस्य । (छ) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय — सदस्य ।

(ज) सचिव, अर्थ मन्त्रालय — सदस्य । (झ) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय — सदस्य । (ञ) शिक्षाध्यक्ष — सदस्य । (ट) डीनहरूमध्येबाट सभाबाट मनोनीत एकजना — सदस्य । (ठ) निर्देशक — सदस्य । (ड) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । (ढ) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रमुख, ललितपुर महानगरपालिका — सदस्य । (ण) प्रतष्ठानसँग सम्झौता गरेका मुलुकभित्रका अस्पताल प्रमुखहरूमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनीत दुईजना — सदस्य । (त) शिक्षकहरूमध्येबाट प्राज्ञिक परिषद्को सफारसिमा कार्यकारी परिषद्बाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना — सदस्य । (थ) शैक्षिक संस्थाका प्रमुखहरूमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनीत एकजना — सदस्य । (द) अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् — सदस्य । (ध) अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल — सदस्य । (न) दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेसी तथा पछिडएका वर्गबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा एकजना महिला सहित कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनीत चारजना — सदस्य । (प) चन्दादाताहरूमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनीत एकजना — सदस्य । (फ) प्रतष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्येबाट सभाले मनोनयन गरेको एकजना — सदस्य । (ब) रजिष्ट्रार — सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजमि मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) मनोनीत सदस्यको पद कुनै कारणले रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि सो पदमा पहिले जुन प्रक्रियाबाट पूर्त गरिएको हो सोही प्रक्रिया बमोजमि अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । (५) सभाको बैठक सम्बन्धी कार्यविधितोकैबमोजमि हुनेछ । ८. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : सभाको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्रतष्ठानको नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ख) प्रतष्ठानको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने, । (ग) प्रतष्ठानको नियम स्वीकृत गर्ने, । (घ) प्रतष्ठानको तर्फबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति, उपाधि, प्रमाणपत्र, पदक तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजमि मानार्थ उपाधि प्रदान गर्ने, । (च) आफ्नो मातहतमा रहेका प्रतष्ठानका विभिन्न निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने तथा आवश्यक निर्देशन दिने, । (छ) राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा शिक्षा नीति निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, । (ज) प्रतष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, । (झ) प्रतष्ठानको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र स्वीकृत गर्ने, । (ञ) शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापना सम्बन्धमा आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, गराउने, । (ट) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने, गराउने । परिच्छेद-४ । प्राज्ञिक परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार ।

९. प्राज्ञिक परिषद्को गठन : (१) प्रतष्ठानको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानात्मक कार्यलाई व्यवस्थिति एवं नियमिति गर्ने निकायको रूपमा एक प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ । (२) प्राज्ञिक परिषद्को गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) शिक्षाध्यक्ष — अध्यक्ष । (ख) प्रतष्ठानका विभिन्न विषयगत समितिका अध्यक्षहरूमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनीत पाँचजना — सदस्य । (ग) निर्देशक — सदस्य । (घ) प्रतष्ठानका पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सम्बन्धी निकायका प्रमुखहरू — सदस्य । (ङ) शिक्षकहरूमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना — सदस्य । (च) स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तहरूमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना — सदस्य । (छ) डीनहरूमध्येबाट उपकुलपतिले मनोनीत गरेको डीन — सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजमि मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) मनोनीत सदस्यको पद कुनै कारणले रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि सो पदमा पहिले जुन प्रक्रियाबाट पूर्त गरिएको हो सोही प्रक्रिया बमोजमि अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । (५) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधितोकैबमोजमि हुनेछ । १०. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजमि हुनेछ:- । (क) प्रतष्ठानको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानात्मक कार्यलाई व्यवस्थिति एवं नियमिति गर्न आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाई स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने, । (ख) स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी विभिन्न विषय र तहमा शिक्षा प्रदान गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ग) प्रतष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षकको योग्यता निर्धारण गर्ने, । (घ) प्रतष्ठानबाट सञ्चालन हुने अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम र प्रशिक्षण कार्यक्रमको स्तर निर्धारण तथा पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ङ) विद्यार्थी छनौट गर्ने, । (च) परीक्षाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । (छ) परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्ने, । (ज) प्रतष्ठानबाट सञ्चालित अध्ययन कार्यक्रममा सफल हुने विद्यार्थीलाई उपाधि प्रदान गर्न सभामा

सफारसि गर्ने, । (झ) प्रतष्ठानको तर्फबाट प्रदान गरिने मानार्थ उपाधि, छात्रवृत्ति, पदक र पुरस्कार प्रदान गर्न सभामा सफारसि गर्ने, । (ञ) गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने, । (ट) प्रतष्ठानबाट सञ्चालन हुने अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने, । (ठ) अध्ययन, तालिम तथा अनुसन्धान बापतको शुल्क निर्धारण गर्ने, । (ड) सभाबाट स्वीकृत प्राज्ञिक परिषद्सँग सम्बन्धित नरिणय कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने, । (ढ) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने । परिच्छेद-५ । कार्यकारी परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ११. कार्यकारी परिषद्को गठन : (१) प्रतष्ठानको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी परिषद् रहनेछ ।

(२) कार्यकारी परिषद्को गठन देहायबमोजमि हुनेछ:- । (क) उपकुलपति — अध्यक्ष । (ख) शिक्षाध्यक्ष — सदस्य । (ग) डीनहरूमध्येबाट एकजना — सदस्य । (घ) सभाका सदस्य रहेका शैक्षिक संस्थाका प्रमुखहरूमध्येबाट एकजना — सदस्य । (ङ) निर्देशक — सदस्य । (च) शिक्षकहरूमध्येबाट एकजना — सदस्य । (छ) रजिस्ट्रार — सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (घ) र (च) बमोजमिका सदस्यको मनोनयन उपकुलपतिको सफारसिमा सहकुलपतिले गर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । १२. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजमि हुनेछ :- । (क) सभाको नरिणय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) प्रतष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने नियमको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतको लागि सभामा पेश गर्ने, । (ग) प्रतष्ठानको नीति, योजना, वार्षिक कार्यक्रम, प्रगति विवरण, वार्षिक बजेट, लेखापरीक्षण प्रतविदन तथा अन्य प्रस्तावहरू तयार गरी स्वीकृतको लागि सभामा पेश गर्ने, । (घ) मातहतका निकायबाट सम्पन्न भएका काम कारबाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता निकायलाई निर्देशन दिने, । (ङ) सभाको नीति निर्देशनको अधीनमा रही प्रतष्ठानको कोष तथा चल अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र संरक्षण गर्ने, बेचबखिन गर्ने तथा ठेक्कापट्टामा दिने, । तर नेपाल सरकारबाट प्राप्त अचल सम्पत्ति बेचबखिन गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (च) सेवा आयोगको सफारसिमा प्रतष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारी नयुक्त तथा बढुवा गर्ने, । (छ) प्रतष्ठानलाई प्राप्त दान दातव्य ग्रहण गर्ने, । (ज) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने, गराउने । परिच्छेद-६ । सेवा आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १३. सेवा आयोगको गठन : (१) प्रतष्ठानको शिक्षक तथा कर्मचारीको नयुक्त तथा बढुवाको लागि सफारसि गर्न एक सेवा आयोग रहनेछ । (२) सेवा आयोगमा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहनेछन्:- । (क) स्वास्थ्य विज्ञानमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा बीस वर्ष काम गरेका तथा विशिष्ट श्रेणी वा प्राध्यापकको रूपमा रही व्यवस्थापकीय वा प्राज्ञिक जिम्मेवारी निरवाह गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट — अध्यक्ष । (ख) लोक सेवा आयोगको सदस्य — सदस्य । (ग) शिक्षकहरूमध्येबाट एकजना — सदस्य । (३) उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ग) बमोजमिका अध्यक्ष र सदस्यको मनोनयन सभाले गर्नेछ । (४) सेवा आयोग अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (६) सेवा आयोगको अध्यक्षको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको अन्य शर्तहरू र सदस्यको सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । (७) सेवा आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-७ । विद्या परिषद्, शैक्षिक संस्था, अस्पताल तथा अन्य निकाय ।

१४. विद्या परिषद्, सङ्घाय तथा अनुसन्धान केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रतष्ठानले विद्या परिषद्, सङ्घाय तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापित विद्या परिषद्, सङ्घाय तथा अनुसन्धान केन्द्रको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । १५. शैक्षिक संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन : (१) प्रतष्ठानले स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता अनुसार शैक्षिक संस्थाको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापित शैक्षिक संस्थाको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन : (१) प्रतष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि अस्पतालको स्थापना गर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको पाटन अस्पताल उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएको मानिनेछ । (३) अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तोकिए बमोजमि हुनेछ । १७. अस्पताल व्यवस्थापन समिति : (१) अस्पताललाई सुचारूपले सञ्चालन गर्न गराउनको लागि अस्पताल व्यवस्थापन समिति रहनेछ । (२) अस्पताल व्यवस्थापन समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-८ । प्रतष्ठानका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी । १८. कुलपति : (१) प्रधानमन्त्री प्रतष्ठानको कुलपति हुनेछ । (२) कुलपति प्रतष्ठानको प्रमुख हुनेछ । १९. सहकुलपति : (१) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री वा राज्यमन्त्री प्रतष्ठानको सहकुलपति हुनेछ । (२) सहकुलपतिले प्रतष्ठानको आवश्यकता अनुसार निरीक्षण गर्न र प्रतष्ठानलाई निर्देशन दिने सक्नेछ । २०. उपकुलपति : (१) उपकुलपति प्रतष्ठानमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । (२) उपकुलपतिको पदमा नयुक्तको लागि सफारसि गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका अन्य दुईजना सदस्य रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सफारसिमा कुलपतिले उपकुलपति नयुक्त गर्नेछ । (३) उपकुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

२१. शिक्षाध्यक्ष : (१) प्रतष्ठानको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यको रेखदेखको लागि उपकुलपतिको सफारसिमा सहकुलपतिले शिक्षाध्यक्षको नयुक्त गर्नेछ । (२) शिक्षाध्यक्ष प्रतष्ठानमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (३) शिक्षाध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) शिक्षाध्यक्षको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोके बमोजिम हुनेछ । २२. रजिष्ट्रार : (१) प्रतष्ठानको आर्थिक र कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कामको रेखदेखको लागि उपकुलपतिको सफारसिमा सहकुलपतिले रजिष्ट्रारको नयुक्त गर्नेछ । (२) रजिष्ट्रार प्रतष्ठानको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ ।

(३) रजिष्ट्रारको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) रजिष्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोके बमोजिम हुनेछ । २३. डीन : (१) प्रतष्ठानको सङ्घायको प्रमुख भई काम गर्नको लागि उपकुलपतिले डीनको नयुक्त गर्नेछ । (२) डीन प्रतष्ठानको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (३) डीनको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) डीनको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोके बमोजिम हुनेछ । २४. निर्देशक : (१) अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्नको लागि उपकुलपतिले निर्देशकको नयुक्त गर्नेछ । (२) निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (३) निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोके बमोजिम हुनेछ । २५. अन्य पदाधिकारी : (१) प्रतष्ठानमा तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारीहरू रहन सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमका पदाधिकारीहरूको नयुक्त काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ । २६. पदबाट हटाउन सक्ने : (१) उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिष्ट्रारले आफ्नो पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेमा वा पद अनुरूपको आचरण नगरेमा वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छैन भनी सभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यले कुलपति समक्ष लेखित नविदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा अन्य एकजना सदस्य र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय एक छानबनि समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको छानबनि समितिले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिष्ट्रारले आफ्नो पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको सफारसि गरेमा र सो कुरा सभाको बैठकबाट पारित भएमा कुलपतिले त्यस्तो उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिष्ट्रारलाई नजिको पदबाट हटाउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम छानबनि समिति गठन भएपछि उपदफा (२) बमोजिम सभाबाट निर्णय नभएसम्म त्यस्तो पदाधिकारी आफ्नो पदबाट स्वतः नलिम्बन हुनेछ । (४) उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिष्ट्रार बाहेक प्रतष्ठानका अन्य पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिम प्रतष्ठानका पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने सफारसि गर्नु अघि छानबनि समितिले नजि उपर लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने मौका दनु पर्नेछ । २७. प्रतष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारी : (१) प्रतष्ठानमा आवश्यक संख्यामा शिक्षक तथा कर्मचारीहरू रहनेछन् । (२) प्रतष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीको नयुक्त सेवा आयोगको सफारसिमा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) प्रतष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ । २८. प्रतष्ठानको कोष : (१) प्रतष्ठानको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् :- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, ।

(ख) शैक्षिक शुल्क तथा सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकम, । (ग) स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति, संघ, संस्था वा विदेशी सरकारबाट अनुदान वा ऋणस्वरूप प्राप्त रकम, । (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम प्रतष्ठानले विदेशी व्यक्ति, संघ, संस्था वा सरकारबाट कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको स्वीकृत लिनु पर्नेछ । (४) प्रतष्ठानको कोषको रकम कुनै वाणजिय बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) प्रतष्ठानको सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (६) प्रतष्ठानको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । २९. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) प्रतष्ठानको आय-व्ययको लेखा प्रचलित कानुन बमोजिम राखिनेछ । (२) प्रतष्ठानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा नजिले तोकिएको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ । ३०. ववधि । ३०. सम्बन्धन दनि नसक्ने : प्रतष्ठानले कुनै शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दनि सक्ने छैन । ३१. अन्य संस्थालाई समाहति गर्न सक्ने : (१) प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भएका स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी कुनै संस्था प्रतष्ठानसँग समाहति हुन चाहेमा प्रतष्ठानले त्यस्तो संस्थालाई प्रतष्ठानमा समाहति गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम संस्था समाहति गर्ने सम्बन्धी आधार तथा कार्यवधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३२. राष्ट्रिय शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीति अनुरूप काम गर्नु पर्ने : प्रतष्ठानले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा शिक्षा नीति अनुरूप काम गर्नु पर्नेछ । ३३. आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रतष्ठानले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा भर्ना गर्ने कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशतमा नघट्ने गरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरी प्रवेशिका नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेसी तथा पछिडिएको क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आरक्षण गरिएको स्थानमा प्रतस्पर्धाद्वारा विद्यार्थी छनौट गरिनेछ । ३४. विद्यार्थी भर्ना गर्दा प्राथमिकता दनु पर्ने : (१) प्रतष्ठानले प्रवेशिका नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल

ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । वा सो सरह उत्तीर्ण गरी स्वास्थ्य वजिजान सम्बन्धी वषियमा प्रवणिता प्रमाणपत्र तह नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका र दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थामा तोकिए अवधभिर काम गरेका स्वास्थ्य सेवाका सहायक कर्मचारीलाई प्रतष्ठानको स्नातक तहमा अध्ययन गर्नका लागि भर्ना हुन प्राथमकिता दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि भर्ना हुन चाहने कर्मचारीले नेपाल मेडिकल काउन्सलिले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ ।

३५. छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) प्रतष्ठानले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा भर्ना गर्ने कुल वदियार्थी संख्याको कम्तीमा पन्ध्र प्रतशित स्थानमा वपिन्न वदियार्थीलाई पूर्ण रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "वपिन्न" भन्नाले सामुदायिक वदियालयमा अध्ययन गरी प्रवेशिका नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले वपिन्न भनी सफारिस गरेको वदियार्थीलाई जनाउँछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको पन्ध्र प्रतशितलाई शत प्रतशित मानी सोको पैतालीस प्रतशित स्थानमा महिला, दलित, आदवासी/जनजाति, मधेसी तथा पछिडिएको क्षेत्रका वदियार्थीलाई मात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ । (३) प्रतष्ठानले वपिन्न वदियार्थीलाई आंशिक रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजमि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने आधार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) कुनै नकिय वा संस्थाले कुनै वदियार्थीलाई प्रतष्ठानमा अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ३६. तोकेको स्थानमा काम गर्नु पर्ने : (१) यस ऐनबमोजमि छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने नेपाली वदियार्थीले प्रतष्ठानबाट पूर्ण छात्रवृत्ति पाएको भए कम्तीमा चार वर्ष र आंशिक छात्रवृत्ति पाएको भए कम्तीमा दुई वर्ष नेपाल सरकारले तोकेको ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै नकिय वा संस्थाको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने नेपाली वदियार्थीले त्यस्तो छात्रवृत्ति पाए बापत कुनै ठाउँमा नश्चिति अवधसिमम काम गर्नु पर्ने गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने नकिय वा संस्थाले शर्त राखेको भए सोही शर्त बमोजमि र त्यसरी शर्त नराखेको भए उपदफा (१) बमोजमि काम गर्नु पर्नेछ । (३) दफा ३४ बमोजमि प्रतष्ठानको प्राथमकितामा भर्ना भएका वदियार्थीले कम्तीमा दुई वर्ष नेपाल सरकारले तोकेको ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नु पर्नेछ । (४) दफा ३४ र ३५ बमोजमि प्राथमकिता वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने नेपाली वदियार्थीले उपदफा (१), (२) वा (३) मा उल्लेखित पूरा समय काम गरेपछि मात्र प्रतष्ठानले त्यस्तो वदियार्थीलाई शैक्षिक योग्यताको स्थायी प्रमाणपत्र दनिछ । (५) प्रतष्ठानले दफा ३४ र ३५ बमोजमिको प्राथमकिता वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने वदियार्थी बाहेक अन्य नेपाली वदियार्थीलाई अध्ययन पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न प्रोत्साहति गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ३७. वार्षिकि प्रतविदन : (१) प्रतष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफूले वर्षभरमा गरेको काम कारबाहीको वार्षिकि प्रतविदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदनमा अन्य कुराको अतरिकित प्रतष्ठानले वर्षभरमा गरेको कामको संक्षिप्त वविरण र प्रतष्ठानको उपलब्ध लिगायतका कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

३८. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) सभाले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राज्ञिकि परिषद्, कार्यकारी परिषद् वा उपकुलपतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) प्राज्ञिकि परिषद्, कार्यकारी परिषद् वा सेवा आयोगले यस ऐनबमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्रतष्ठानका कुनै पदाधिकारी वा मातहतका कुनै नकियालाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३९. काम कारबाही बदर नहुने : प्रतष्ठानको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रकित भै वा प्रतष्ठानको कुनै सङ्गठनको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नयुक्ति वा मनोनयनमा त्रुटि भएको कारणले मात्र प्रतष्ठानबाट भए गरेको काम कारबाही बदर हुने छैन । ४०. नरिदेशन दनि सक्ने : प्रतष्ठानको काम कारबाहीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रतष्ठानलाई आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो नरिदेशनको पालना गर्नु प्रतष्ठानको कर्तव्य हुनेछ । ४१. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : प्रतष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ४२. शपथ लनु पर्ने : प्रतष्ठानको पदाधिकारीको पदमा नयुक्त भएको व्यक्तिले आफ्नो पदको कार्यभार सम्हालनु अघि तोकिए बमोजमिको ढाँचामा शपथ लनु पर्नेछ । ४३. कर्मचारी प्रतष्ठानमा रहन सक्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत अस्पतालमा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूमध्ये प्रतष्ठानमा काम गर्न चाहने कर्मचारीले यस ऐन अन्तर्गत बनेको कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम प्रारम्भ भएको मतिले छ महिनाभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दनि कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले प्रतष्ठानको कर्मचारीको रूपमा रहने स्वीकृति दिएमा त्यस्ता कर्मचारी प्रतष्ठानको कर्मचारी माननिछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रतष्ठानमा रहने कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवामा काम गरेको सेवा अवधि प्रतष्ठानको सेवा अवधमि गणना हुनेछ । ४४. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न प्रतष्ठानले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । तर नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने वषियमा नियम बनाउँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति लनु पर्नेछ । ४५. खारेजी र बचाउ : (१) पाटन अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६३ खारेज गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश बमोजमि भए गरेका सबै काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको

माननिछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश बमोजमिको विकास समितिको नाममा रहेको चल, अचल सम्पत्ति, लेनदेन कारोबार, ऋण, धन लगायत सम्पूर्ण अधिकार तथा दायित्व प्रतिष्ठानमा सरेको माननिछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको गठन आदेश बमोजमिको विकास समितिमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी प्रतिष्ठानको समान स्तर र तहको पदमा सरेको माननिछ । (५) यस ऐन बमोजमि अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्मको लागि उपदफा (१) बमोजमिको आदेश बमोजमि गठति समितिले सो अस्पताल व्यवस्थापन समितिको काम गर्नेछ ।